

הרחבת דברים בסוגיית זמן חלות המוקצה בעצי סוכה ובנוי סוכה

איסור ההסתפקות מנוי הסוכה שלא התנה עליהם

הלכה פסוקה שאסור להסתפק מנוי סוכה, וכמבואר להדיא בגמ' שבת דף כ"ב ע"א ובביצה דף ל' ע"ב דתניא סיככה כהלכתה ועיטרה בקרמים וכו' אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום טוב אחרון של חג, ואם התנה עליהן הכל לפי תנאו. [ונחלקו הראשונים אמאי הוצרכו בגמרא לטעמים שונים לאיסור ההסתפקות, ביזוי מצוה ומוקצה למצוותו].

ומבואר בברייתא זו שני עניינים: [א]. שבסתמא אסור להסתפק מנוי סוכה. [ב]. אמנם אם התנה עליהם הכל לפי תנאו. ונחלקו הראשונים באיזה אופן מיירי הברייתא דמהני תנאי לנוי סוכה.

אבל בגוונא שלא התנה עליהם, פשוט הדבר שנוי הסוכה נאסרו וכמבואר להדיא בברייתא ונפסק להלכה ללא שום חולק.

מדי השעה הקובעת את זמן חלות המוקצה בעצי הסוכה ובנוי הסוכה

וכעת יש לעיין מהו הזמן הקובע את איסור ההשתמשות, ושאלה זו נוגעת הן לעצי הסוכה והן לנוי הסוכה, דהנה מבואר בהגהות אשרי המובא בב"י ונפסק ברמ"א סו"ס א' ללא חולק דכל דין מוקצה בעצי הסוכה הוא בגוונא שישב בסוכה פעם אחת, אבל אם רק הזמינה לסוכה ועדיין לא ישב בה אינה נאסרת, דהזמנא לאו מילתא. נמצא מבואר בדברי הגהות אשרי אלו, שאם אדם בנה סוכה לפני החג וגם תלה בה נוי סוכה, ולא ישב בה עד חול המועד, אין הסוכה ונויה נאסרים עד השעה שישב בסוכה [ולא נאסרו מיד בתחילת בין השמשות של הלילה הראשון].

והנה זה פשוט ומבואר שאם אדם בנה סוכה לפני החג וישב בתוכה בבין השמשות של הלילה הראשון, חלה הקדושה על הסוכה ועל נויה מיד בבין השמשות, אך לא נתבאר מה הדין באדם שבנה סוכה בחול המועד בבוקר ומיד התיישב בסוכה, ממתי חל שם שמים על הסוכה, האם מיד כאשר נכנס לישב בה וקיים את המצוה, או שמא ממתינים עד לבין השמשות של היום הבא, ובזה הסברא נותנת שיחול שם שמים מיד, דמאי שייכא שעת בין השמשות לקביעת חלות הקדושה של הסוכה, ובשלמא בכניסת החג יש משמעות לזמן בין השמשות, דלפני בין השמשות עדיין לא התחילו ימי חג הסוכות, אבל בתוך המועד איזה משמעות יש לזמן בין השמשות של היום הבא.

נידון זה ממש קיים גם לגבי נוי סוכה, אם אדם תלה נוי סוכה בחול המועד והתיישב בסוכה כשנויה בתוכה, ממתי נזים אלו נאסרים, ולכאורה גם כאן הסברא הפשוטה נותנת שהם בטלים מיד לגבי הסוכה ומיד צריכים להיאסר, דשוב כאמור לעיל יש להבין איזה משמעות יש לזמן בין השמשות של היום הבא לענין החלת הקדושה על נוי הסוכה.

חידושו של הביאור הלכה שהלכות המוקצה מתחילה מבין השמשות של הלילה השני

אלא שבענין זה אנו מוצאים דבר חידוש הן לגבי עצי הסוכה והן לגבי נוי סוכה, דהביאור הלכה מביא את דברי המו"ק שדן להקשות על דברי הגהות אשרי הנ"ל, איך יתכן לומר שהזמנה לאו מילתא ואין הסוכה ונויה נאסרים אלא משעה שישב בסוכה, דנמצא לפי זה שאם ישב בסוכה לאחר שקידש היום לא תאסר הסוכה אלא בשעה שישב בסוכה, ומיד כשיצא מהסוכה היא תהיה מותרת, עוד מחדש הבה"ל שאם אדם תולה נוי סוכה בחול המועד בבוקר אין הם נאסרים כל אותו היום ואיסור המוקצה דמצוה מתחיל רק משעת בין השמשות של היום הבא.

וכאן הבן שואל, מאי שייכא שעת בין השמשות של היום הבא לענין חלות המוקצה, למה שלא יאסרו עצי הסוכה מיד משעה שיושב בתוכה והלאה, ומי הכריח את המו"ק לומר שמיד כשיוצא מהסוכה תו אין הסוכה אסורה, ומה שכתב המו"ק דכיון שלא אתקצאי לבין השמשות לא אתקצאי לכולא יומא, הוא דבר הצ"ב, שכאשר דנים על קדושת הסוכה ששם שמים חל עליה אין זה שייך לדין מיגו דאתקצאי לבין השמשות, אלא משעה שיושב בסוכה היא נאסרת מיד והלאה עד סוף החג.

וכן נוי הסוכה שנתלו בחול המועד צריכים להיאסר מיד, שהרי הם תלויים בסוכה והם נטפלים לעצי הסוכה, ואם אדם נכנס וישב בסוכה מיד הכל צריך להיאסר. ומאיזה טעם יש לעשות הפסקה ולהמתין לשעת בין השמשות, וכי קדושת הסוכה וביזוי נוי הסוכה תלויים בשעת בין השמשות של היום הבא.

[ועוד יש לשאול אם תלה נוי סוכה בשחרית של היום השני, וישב בסוכה מיד, ושוב לא ישב בה עד למחרת ביום השלישי בבוקר, האם נימא דנאסרו הנוים בבין השמשות של כניסת היום השלישי גם מבלי שישב בסוכה, דסו"ס הגיע זמן בין השמשות של היום הבא, או שמא כיון שלא ישב בבין השמשות בסוכה לא יאסרו הנוים. ולכאורה פשטות הדברים דגם לדעת הבה"ל יאסרו הנוים בשעת בין השמשות, כיון שכבר ישב בסוכה בשחרית, וא"כ מה טעם לא יאסרו הנוים מיד בשחרית בשעה שישב בסוכה, וצ"ע].

ראיה לנידון זה מדין מי שהפריש שבעה אתרוגים לז' ימים

נידון זה בדיוק קיים גם לגבי מוקצה למצוותו באתרוג, שגם בו משתמשים למצוה ולפני שהשתמשו בו למצוה אינו נאסר, וחזינו להדיא בגמרא שמיד משתמש בו למצוה הוא נאסר, וכאשר מפריש ז' אתרוגים לז' ימים, אין האתרוג של היום השני נאסר בלילה אלא רק אחרי שנטל אותו בשחרית, ואין ממתנים עד בין השמשות של היום הבא, אלא מיד לאחר קיום המצוה האתרוג מוקצה למצוותו, והוא ראיה אלימתא שאין ממתנים במוקצה למצוה לבין השמשות של היום הבא.

ראיית הביאור הלכה

ויש להוסיף בזה מילין, דלכאורה חידוש זה של המו"ק והבה"ל יש לו מקור כבר בדברי הראשונים, דהנה הבה"ל כתב במוסגר שכן מוכח לקמיה, ודבריו נאמרו ברמיזה בעלמא, ולכאורה כוונתו, לדברי הרמ"א דבעינן לומר איני בודל מהם כל בין השמשות "של שמונה ימים", ומקורו בדברי הארחות חיים בשם הרמב"ן, ופירש דבריו במשנ"ב ס"ק י"ח, לאפוקי כשאמר איני בודל מהן כל בין השמשות של ערב יום טוב ראשון, דאז חלה הקדושה על כל פנים בבין השמשות של שאר יומי, ואסור מיום טוב שני עד סוף יום טוב.

ולכאורה משמע שאם אמר איני בודל מנוי הסוכה בביה"ש של יום הראשון, אין הקדושה חלה אלא רק בבין השמשות של היום השני, ולא אמרין שאם נכנס לישב בה למחרת בשחרית שיאסרו נוי הסוכה מכאן ואילך, אלא ממתנים עד בין השמשות של היום הבא.

נמצא שחידוש זה שאין נוי הסוכה נאסרים מיד, אלא ממתנים בהם עד בין השמשות של היום הבא, לכאורה קיים כבר בדברי הארחות חיים בשם הרמב"ן [וברמ"א שהביאו].

ביאור דברי הרמב"ן המובאים בארחות חיים

אמנם נראה שהביאור בדברי הארחות חיים בשם הרמב"ן הוא באופן אחר, דהנה בעלמא כאשר אדם עושה תנאי ואומר איני בודל בבין השמשות, פשיטא שאין כוונתו רק לזמן הקצר של בין השמשות ומיד בצאת הכוכבים כבר בטל התנאי, אלא כוונתו מתחילת בין השמשות ואילך. ואפשר לפרש את תנאו בתרי גווני: [א]. שכוונתו מבין השמשות ואילך עד סוף היום השמיני, וזו פשטות ריהטת הסוגיא [וכן ציין הגר"א למשמעות דברי רש"י ביצה דף ל' ע"ב]. [ב]. או שמא כוונתו ליום שלם שמתחיל בשעת בין השמשות, וכך הבין הארחות חיים בשם הרמב"ן, ולכן הצריך שיאמר שאיני בודל בבין השמשות של שמונה ימים, ושיעור דבריו הוא דמי שמתנה תנאי דאיני בודל,

מתכוין שהתנאי יחול שמונה ימים שלמים, שכל יום מתחיל משעת בין השמשות ומסתיים בבין השמשות שלמחרת.

ואם כנים הדברים נמצא שדברי הבה"ל שהביא ראיה מדברי רמ"א בשם הרמב"ן, לא שייכי כלל לנידון שבו עוסק הבה"ל, דהרמב"ן איירי במי שבנה סוכה ותלה בה נוי סוכה עוד לפני תחילת הלילה הראשון, וכעת בא להתנות שאינו בודל מהנוים, ובזה הצריך הרמב"ן שהתנאי יכסה את כל שמונת הימים, וכיון שכל יום מתחיל מבין השמשות עד בין השמשות של יום אחר, בעינן לומר בין השמשות של שמונה ימים. אבל אין ברמב"ן שום התייחסות למי שתלה נוי סוכה באמצע היום השני ממתני מתחילה הקדושה לחול, ובזה הסברא נותנת שמיד כשיושב בסוכה חלים דיני מוקצה למצוה גם על הנוים.

[ולכן גם אין להביא ראיה מדברי הגר"ז בס"ט, לחידושו של הבה"ל, כיון שהגר"ז איירי בציור הפשוט שאדם בנה סוכה מערב יו"ט ותלה בה נוי סוכה מערב יו"ט, אלא שהתנאי שעשה היה רק ליום אחד, ובזה אמרינן שבעת שמסתיים היום הראשון מתחיל לחול מוקצה על הנוים, אבל זהו באופן שכל הנוים כבר תלויים בסוכה, ואין זה שייך לחידושו של הבה"ל].

החילוק בכל זה בין גוף חלות המוקצה לבין נידון הראשונים בענין התנאי

ואין זה שייך כלל לנידון תשובות הרא"ש שדן לחלק בין נוי סוכה לסוכה עצמה לענין התנאי דאיני בודל, דדברי הרא"ש [וכן הוא בחידושי הרשב"א ביצה דף ל' ובר"ן בביצה דף י"ז] עוסקים בביאור החילוק בין עצי הסוכה עצמה שלא מהני בהם תנאי לבין נוי הסוכה שמהני בהם תנאי, אבל לא שייכי כלל לענין עצם חלות המוקצה בנוי סוכה שהוא דין מוסכם בלי חולק [אלא שחלוקים הם בעיקר הטעם של האיסור, דדין עצי סוכה שאסורים הוא משום ששם שמים חל עליהם, ודין נוי סוכה שאסורים הוא משום ביזוי מצוה כמבואר בדברי הראשונים].

